

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 136/2532

นางสาวเล็ก ลำชา

โจทก์

นางกัตเฮงหรือหงั้นหว่า แซ่ฉื่อ

จำเลย

นางกัตเฮงหรือหงั้นหว่า แซ่ฉื่อ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีมูลพอที่จะชนะได้ในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 75)

กรณีสืบเนื่องมาจากเมื่อศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนเสร็จ
ระหว่างนัดสืบพยานจำเลย จำเลยยื่นคำร้องขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ศาลชั้น
ต้นไม่อนุญาต จำเลยโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณานั้นไว้

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากบ้านเลขที่
1/2 ซอยหลังวัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุงเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และส่ง
มอบบ้านพิพาทคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์
เดือนละ 200 บาทนับแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและ
บริวารจะขนย้ายออกไปจากบ้านพิพาทและส่งมอบบ้านคืนแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์เห็นว่าปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องตามที่จำเลยจะขอสืบพยานเพิ่มเติม นั้น จำเลยมิได้ให้การต่อสู้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ แม้ปัญหาดังกล่าวจะเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้จำเลยยื่นบัญชีระบุ พยานเพิ่มเติมได้

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องขอแล้ว พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72,71)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้นำเงิน ค่าเสียหายจำนวน 2,600 บาท และค่าเสียหายรายเดือนเดือนละ 200 บาท ทุกเดือน มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 46,48)

คำสั่ง

พิเคราะห์ฎีกาของจำเลยแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการ บังคับ จึงไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกายกคำร้องของจำเลย

พิเคราะห์ฎีกาของจำเลยแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการ บังคับ จึงไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกายกคำร้องของจำเลย

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ